

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7350/2537

ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด
บริษัท เท เวศ ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 868

สัญญาประกันภัยทางทะเลที่ทำขึ้นนั้น เมื่อประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายทะเล
ทั้งไม่มีจารีตประเพณี จึงต้องวินิจฉัยคดีตามหลักกฎหมายทั่วไป ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 เมื่อกรมธรรม์ทำเป็นภาษาอังกฤษ จึงควรถือ
กฎหมายของอังกฤษเป็นกฎหมายทั่วไป ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีข้อความให้ผู้เอา
ประกันภัยนำเรือไปตรวจสอบสภาพ และปฏิบัติตามคำแนะนำให้ซ่อมแซมเรือ ตาม
กฎหมายอังกฤษข้อความดังกล่าวเป็นคำรับรองของผู้เอาประกันภัย เป็นคำมั่นสัญญา
ที่ผู้เอาประกันต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด และไม่จำเป็นต้องมีข้อความต่อท้ายว่า ถ้าผู้เอา
ประกันภัยไม่ปฏิบัติแล้วผู้รับประกันภัยจะหลุดพ้นความรับผิด ผู้เอาประกันภัยมิได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยก่อนนำเรือออกทะเล เมื่อเรืออัปปางที่ต่าง
ประเทศ ผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดชอบการที่บริษัทรับประกันภัยต่อได้จ่ายเงินให้
จำเลยในรูปสินไหมทดแทน ซึ่งเป็นเงินที่ผู้รับประกันภัยจ่ายให้แม้จะมีความเห็นว่าผู้รับ
ประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์โจทก์ในฐานะผู้รับจ้างนองจึงไม่
อาจเข้ารับช่วงทรัพย์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2526 นางสาวนภลัยปาสาทิกา ได้จำนอง เรือยนต์ไว้แก่โจทก์เป็นประกันหนี้วงเงินจำนอง 7,500,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ต่อมาเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์เรือดังกล่าวให้แก่บริษัทรุ่งศิรินาวิ จำกัด บริษัทรุ่งศิรินาวิ จำกัด ได้เอาประกันภัยความเสียหายไว้กับจำเลยในวงเงินจำนวน 4,000,000 บาท ต่อมาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2529 ระหว่างอายุกรมธรรม์ประกันภัย เรือเกิดประสบอุบัติเหตุที่เมืองแจมบี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำเลยต้อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่รับประกันภัยไว้ โจทก์ในฐานะผู้รับจำนองมี สิทธิได้รับเงินดังกล่าวในฐานะผู้รับจำนอง จำเลยไม่จ่ายให้โจทก์ กลับจ่ายให้บริษัทรุ่ง ศิรินาวิ จำกัด ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 4,000,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเนื่องจากไม่บรรยายฟ้องว่าลูกหนี้ตาม สัญญาจำนองเป็นหนี้โจทก์อยู่จำนวนเท่าไรถึงกำหนดชำระเมื่อใดมีการเรียกร้องและ บังคับชำระหนี้เอาแก่ลูกหนี้แล้วหรือไม่อย่างไร โจทก์ไม่ใช่ผู้รับจำนองเรือ นางสาว นภลัย ปาสาทิกาไม่ได้เป็นลูกหนี้โจทก์ โจทก์ไม่ได้บอกกล่าวบังคับจำนองและฟ้อง บังคับจำนองเรือรุ่งทวิ จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาแก่จำเลยบริษัทรุ่งศิรินาวิ จำกัด ไม่ นำเรือไปตรวจสอบสภาพกับบริษัทมารินเซอร์เวเยอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และดำเนินการ ช่อมแซมตามที่บริษัทดังกล่าวแนะนำภายใน 30 วัน ก่อนที่จะนำเรือไปบรรทุก สินค้า อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยต่างประเทศมาให้บริษัทรุ่งศิรินาวิ จำกัด ในรูป สินไหมทดแทน คือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โดยที่ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบ และ โจทก์สามารถบังคับเอาจากซากเรือเป็นเงิน 286,000 บาทได้ โจทก์จึงไม่ได้รับความ เสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 4,000,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าโจทก์มีสิทธิเรียกเงิน ประกันภัยจากจำเลยได้หรือไม่ เพียงใด เห็นว่าคดีนี้เป็นเรื่องที่จำเลยรับประกันภัย ทางทะเลเรือรูงทวิจากบริษัทรุ่งศิรินาวิ จำกัด ผู้เอาประกันภัยจำเลยนำสืบว่า เนื่องจากเรือรูงทวิเป็นเรือเก่ามีอายุการใช้งานเกิน 15 ปีแล้วบริษัทอยู่ในเต็ดอินเดีย จำกัด ผู้รับประกันภัยต่อในประเทศสิงคโปร์ต้องการให้มีเงื่อนไขตรวจสอบเรือโดย บริษัทมารินเซอร์เวเยอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และข้อแนะนำต่าง ๆ จะได้รับการ ปฏิบัติตามภายใน 30 วัน เมื่อจำเลยได้แจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ผู้เอาประกันภัยตกลงรับเงื่อนไขนี้จำเลยจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้เอา ประกันภัย เมื่อเรือรูงทวิเกิดอุบัติเหตุอัปปางในแม่น้ำเมืองแจมบีประเทศสาธารณรัฐ อินโดนีเซีย จำเลยตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ในกรมธรรม์ประกันภัยที่กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยไปตรวจสอบสภาพกับบริษัทมาริน เซอร์เวเยอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด และดำเนินการซ่อมแซมตามที่บริษัทดังกล่าว แนะนำภายใน 30 วัน ก่อนที่จะนำเรือไปบรรทุกสินค้า เงื่อนไขที่ว่านี้ได้ระบุไว้เป็น ภาษาอังกฤษในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งคำแปลของโจทก์มีว่า "รับประกันว่าเงื่อนไข ซึ่งสำรวจโดยมารินเซอร์เวเยอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด และคำแนะนำจะเป็นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มต้น " ส่วนคำแปลของจำเลยมีว่า "รับรองว่าการสำรวจ สภาพโดยบริษัทมารินเซอร์เวเยอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และข้อแนะนำต่าง ๆ จะ

ได้รับการปฏิบัติตามภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มต้น"คำแปลทั้งสองฝ่ายจึงมีความ
หมายว่า ผู้เอาประกันภัยได้รับรองที่จะให้บริษัทมารินเซอร์เวย์เออร์ส (ประเทศไทย)
จำกัด ตรวจสอบสภาพของเรือและจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทดังกล่าวภายใน
30 วันนับแต่วันเริ่มคุ้มครองคือวันที่การประกันภัยเริ่มมีผลบังคับปัญหาจึงมีว่า ผู้เอา
ประกันภัยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วหรือไม่ จำเลยมีนางกานดา สุโกศล ผู้
ช่วยกรรมการผู้จัดการของจำเลย และนายพิชิต เมฆกิตติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
และกรรมการของบริษัทเช็คจิวค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ
เบิกความตอกันว่า หลังจากทราบเหตุจากผู้เอาประกันภัยว่าเรือรูงทวิเกิดอุบัติเหตุ
อัปปาง จำเลยได้มีหนังสือให้ผู้เอาประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยกับรายงาน
การตรวจสอบเรือและคำแนะนำให้ซ่อมแซมเรือของบริษัทมารินเซอร์เวย์เออร์ส
(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ปรากฏว่าผู้เอาประกัน
ภัยส่งมอบเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยให้จำเลยเท่านั้น จำเลยได้สอบถามไปยังบริษัท
มารินเซอร์เวย์เออร์ส (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว ได้รับแจ้งว่าผู้เอาประกันภัยไม่ได้
ดำเนินการซ่อมแซมเรือตามที่ได้แนะนำจำเลยจึงได้แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยและบริษัท
ยูไนเต็อดอินเดีย จำกัดผู้รับประกันต่อทราบโดยผ่านบริษัทเช็คจิวค (ประเทศไทย)
จำกัดเห็นว่า เมื่อผู้เอาประกันภัยแจ้งความสูญเสียของเรือรูงทวิแก่จำเลยและจำเลย
ได้ขอหลักฐานการตรวจสอบสภาพของเรือและคำแนะนำของบริษัทมารินเซอร์เวย์เออร์ส
(ประเทศไทย) จำกัด แล้ว ถ้าจำเลยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวเพื่อสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะพึงได้รับจากกรมธรรม์
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยย่อมจะมีต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่จำเลย
ต้องการอย่างแน่นอน และเมื่อจำเลยได้มีหนังสือถึงผู้เอาประกันภัยขอชดใช้ค่าเสีย
หายจำนวน 2,700,000 บาท ในรูปEx gratia payment หรือสินไหมกรุณาซึ่งเป็น
เงินที่ผู้รับประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหาย แม้จะมีความเห็นว่าผู้รับประกัน
ภัยไม่ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยก็ตามและเป็นจำนวนน้อย

กว่าที่ได้เอาประกันภัยไว้ถึง 1,300,000 บาทผู้เอาประกันภัยก็เต็มใจยอมรับเงินจำนวน 2,700,000 บาท โดยมีได้โต้แย้งว่า ผู้เอาประกันภัยมิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อดังกล่าวตามกรมธรรม์ประกันภัย อีกทั้งข้อนำสืบของโจทก์มิได้แสดงให้เห็นว่าผู้เอาประกันภัยมิได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวด้วย ข้อนำสืบของจำเลยจึงเป็นหลักฐานเพียงพอที่ฟังได้ว่า ผู้เอาประกันภัยได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุให้ผู้เอาประกันภัยนำเรือรูงทวิไปตรวจสอบสภาพของเรือรูงทวิโดยบริษัทมารินเซอร์เวเยอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และข้อแนะนำต่าง ๆ จะได้รับการปฏิบัติตามภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มคุ้มครองคือวันที่การประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ ส่วนปัญหาที่ว่าการที่ผู้เอาประกันภัยฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวเป็นข้อสาระสำคัญอันจะเป็นเหตุให้จำเลยผู้รับประกันภัยปฏิเสธความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยได้หรือไม่เห็นว่า ประกันภัยรายนี้เป็นสัญญาประกันภัยทางทะเล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 868 บัญญัติว่า "อันสัญญาประกันภัยทะเลท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทะเล" แต่กฎหมายทะเลของประเทศไทยยังหาไม่มี ทั้งจารีตประเพณีก็ไม่ปรากฏ จึงต้องวินิจฉัยคดีเรื่องประกันภัยทางทะเลตามหลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลรายนี้ทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ จึงควรถือกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยทางทะเลของประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือเป็นกฎหมายทั่วไปเพื่อเทียบเคียงวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ (The Marine Insurance Act 1906) เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยมีข้อความเป็นคำรับรอง (Warranty) ของผู้เอาประกันภัยว่า เรือจะได้รับการตรวจสอบโดยบริษัทมารินเซอร์เวเยอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และจะปฏิบัติตามคำแนะนำภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มคุ้มครองคือวันที่การประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ พระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษมาตรา 33 บัญญัติถึงสภาพของการรับรองว่า

(1) การรับรองให้หมายถึง การรับรองที่เป็นคำมั่น กล่าวคือเป็นคำรับรองของผู้เอาประกันภัยว่าตนรับที่จะให้หรือไม่ให้การกระทำการใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ หรือว่าเงื่อนไขบางอย่างจะต้องสำเร็จขึ้น หรือรับรองว่าภาวะข้อเท็จจริงโดยเฉพาะบางอย่างมีอยู่หรือมิได้มี

(2) การรับรองอาจจะเป็นไปโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

(3) การรับรองดังที่นิยามไว้ข้างต้นเป็นเงื่อนไขซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นอย่างตรงที่สุด ไม่ว่าการรับรองนั้นจะมีสาระสำคัญต่อการเสี่ยงภัยหรือไม่ ถ้าหากไม่มีการปฏิบัติตามเช่นนั้น ผู้รับประกันภัยเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบนับจากวันที่การรับรองถูกละเมิด ฯลฯ

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าข้อความที่เป็นคำรับรองของผู้เอาประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยเป็นคำมั่นสัญญาของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดคำรับรองดังกล่าวมิใช่เป็นข้อแนะนำให้นำเรือไปตรวจสภาพและไม่จำเป็นต้องมีข้อความต่อท้ายว่าถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ต้องปฏิบัติแล้ว ผู้รับประกันภัยจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย เมื่อเรือรูงทวิเกิดอุบัติเหตุอัปปางตามรายงานการสำรวจของสมาคมกู้เรือประเทศสิงคโปร์ แม้ว่าได้ระบุถึงสาเหตุการสูญเสียของเรือรูงทวิว่าเรือออกเดินทางจากแม่น้ำเมืองแจมบีโดยมีการทรงตัวทางขวาที่ไม่เพียงพอและในระหว่างแล่นไปตามกระแสน้ำเรือมีแรงมากกว่าการทรงตัว จึงทำให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์และเกิดล่มลงในเวลาต่อมา ก็ตาม ดังนั้นเมื่อเรือรูงทวิเกิดการสูญเสีย จะเกิดจากการที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำรับรองหรือไม่ก็ตาม แต่เรือที่เอาประกันภัยต้องมีสภาพพร้อมออกทะเลในการเผชิญกับภัยที่จะต้องประสบอยู่เป็นปกติธรรมดาในการเดินทาง การที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มฝ่าฝืนคำรับรองซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติ จำเลยผู้รับประกันภัยย่อมปฏิเสธความรับผิดชอบตามกรม

ธรรม์ประกันภัยได้ และไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
โจทก์ในฐานะผู้รับจ้างนองเรือรุ่งทิวีจึงไม่อาจเข้ารับช่วงทรัพย์ที่จะเรียกร้อยเงิน
ประกันภัยอันเป็นค่าสินไหมทดแทนตามที่โจทก์ฟ้องได้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น
ปัญหาอื่นตามฎีกาของจำเลยจึงไม่จำต้องวินิจฉัยต่อไป ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามา
นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สมภาพ โชติกวนิชย์-นิเวศน์ คำผอง-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>